

## 2017 年注册会计师全国统一考试《税法》

### 答案与解析

一、单项选择题（本题型共 24 小题，每小题 1 分，共 24 分。每小题只有一个正确答案，请从每小题的备选答案中选出一个你认为正确的答案，用鼠标点击相应的选项。）

1. 【答案】B

【斯尔解析】选项 A 错误，税率是对征税对象的征收比例或征收程度；是计算税额的尺度，也是衡量税负轻重与否的重要标志。选项 B 正确，税目是在税法中对征税对象分类规定的具体征税项目，反映征税的具体范围，是对课税对象质的界定。税目体现征税的广度。选项 C 错误，是指税法规定的征税对象在从生产到消费的流转过程中应当缴纳税款的环节。选项 D 错误，征税对象是指税法规定的对什么征税，是征纳税双方权利义务共同指向的客体或标的物；是区别一种税与另一种税的重要标志；是税法最基本的要素，因为它体现着征税的最基本界限；决定着某一种税的基本征税范围的同时也决定了各个不同税种的名称。

2. 【答案】C

【答案解析】选项 AB 均属于地方政府收入。选项 D，其中证券交易印花税全部归属于中央政府固定收入，其他印花税属于地方政府收入。

3. 【答案】D

【答案解析】选项 AB 均为不征收增值税的项目。选项 C 错误，纳税人取得与销售额或数量无关的财政补贴收入不征收增值税。选项 D 错误，收取包装物租金要计算缴纳增值税，而包装物押金（一般货物）则需要看是否逾期。

4. 【答案】D

【答案解析】选项 ABC 错误，银行、财务公司、信托投资公司和信用社以 1 个季度为纳税期。选项 D 正确，以 1 个季度为纳税期的不包括保险公司，保险公司以 1 个月为纳税期。

5. 【答案】A

【答案解析】选项 A 正确，贷款服务，以提供贷款服务取得的全部利息及利息性质的收入为销售额。选项 B 错误，金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。选项 C 错误，一般纳税人提供客运场站服务，以其取得的全部价款和价外费用，扣除支付给承运方运费后的余额为销售额。选项 D 错误，经纪代理服务，以取得的全部价款和价外费用，扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。

6. 【答案】C

【答案解析】选项 ABD 均正常征收消费税。选项 C 正确，目前只有航空煤油暂缓征收消费税。

7. 【答案】A

【答案解析】选项 A 正确。在零售环节征收消费税的应税消费品为金、银、铂、钻首饰（仅在零售环节征收），超豪华小汽车（在零售环节加征）。其中金银铂钻首饰不包括镀金（银）、包金（银）首饰，以及镀金（银）、包金（银）的镶嵌首饰，故选项 C 错误。选项 B 错误，卷烟除了生产、进口委托加工以外，还在批发环节加征一道消费税。选项 D 错误，高档手表仅在生产、进口委托加工环节征收消费税。

8. 【答案】B

【答案解析】选项 B 正确，计算烟叶税时，价外补贴统一按烟叶收购价款的 10% 计算。应该缴纳的烟叶税 =  $88 \times (1 + 10\%) \times 20\% = 19.36$ （万元）。选项 B 正确。

9. 【答案】C

【答案解析】选项 C 正确，货物运抵我国境内输出地点装载前的运输及其相关费用、保险费应该计入出口货物完税价格。选项 A 错误，出口关税不应该计入出口货物的完税价格。选项 BD 错误，属于货物运抵我国境内输出地点装载之后的运输及其相关费用、保险费，均不应该计入出口完税价格。

10. 【答案】

【答案解析】选项 D 正确，对在城镇土地使用税征税范围内单独建造的地下建筑用地，按规定征收城镇土地使用税。其中，已取得地下土地使用权证的，按土地使用权证确认的土地面积计算应征税款。并且单独建造的地下建筑用地暂按应征税款的 50% 征收城镇土地使用税。该企业 2018 年度此块地应缴纳的城镇土地使用税 =  $1 \times 2 + 0.4 \times 2 \times 50\% = 2.4$ （万元）。

11. 【答案】A

【答案解析】选项 A 正确，医院占用的耕地，免征耕地占用税。选项 BD 错误，铁路线路、公路线路、飞机场跑道、停机坪、港口、航道占用耕地，属于减征的情形，减按每平方米 2 元的税额征收耕地占用税。选项 C 错误，农村居民占用耕地新建住宅，属于减征的情形，按照当地适用税额减半征收耕地占用税。

12. 【答案】D

【答案解析】选项 D 正确，土地使用权赠与、房屋赠与，契税的计税依据由征收机关参照市场价格核定。

13. 【答案】B

【答案解析】选项 B 正确，对按照房产原值计税的房产，无论会计上如何核算，房产原值均应包含地价，包括为取得土地使用权支付的价款、开发土地发生的成本费用等。本题目中宗地容积率 =  $3 \text{ 万平方米} \div 5 \text{ 万平方米} = 0.6$ ，因为宗地容积率大于 0.5，所以将土地价款的全额计入房产税的计税依据中。故计征房产税的房产原值 =  $1\,500 + 2\,000 = 3\,500$ （万元）。

14. 【答案】C

【答案解析】车辆购置税的计税依据知识点汇总如下

：(1) 纳税人购买自用应税车辆的计税价格，为纳税人实际支付给销售者的全部价款，不包括增值税税款（选项 A 错误）；

(2) 购买者随购买车辆支付的工具件和零部件价款应作为购车价款的一部分，并入计税依据中征收车辆购置税；

(3) 支付的车辆装饰费应作为价外费用并入计税依据中计税（选项 C 正确）；

(4) 代收款项应区别征税。凡使用代收单位（受托方）票据收取的款项，应视作代收单位价外收费，购买者支付的价费款，应并入计税依据中一并征税；凡使用委托方票据收取，受托方只履行代收义务和收取代收手续费的款项，应按其他税收政策规定征税。

选项 BD 错误，销售单位只是代收该笔款项，故不计入车辆购置税计税依据。

虽然 2021 年教材根据最新的《车辆购置税法》对计税依据进行了调整，但这些内容仍然在教材当中，没有删除，所以本题暂不做修改，同学们按照教材把握即可。

15. 【答案】C

【答案解析】选项 AD 错误，对新能源车船，免征车船税，免征车船税的新能源汽车是指纯电动商用车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池商用车。选项 B 错误，纯电动乘用车和燃料电池乘用车不属于车船税征税范围，对其不征车船税。选项 C 正确，对节约能源的车船，减半征收车船税；对使用新能源的车船，免征车船税。

16. 【答案】A

【答案解析】选项 A 正确，技术合同包括技术开发、转让、咨询、服务等合同。其中技术咨询合同包括工程项目论证合同。选项 BCD 错误，一般的法律、会计、审计等方面的咨询不属于技术咨询，其所立合同不贴印花。

17. 【答案】B

【答案解析】选项 ACD 错误，企业之间支付的管理费、企业内营业机构之间支付的租金和特许权使用费，以及非银行企业内营业机构之间支付的利息，在计算应纳税所得额时不得扣除。

18. 【答案】B

【答案解析】选项 A 错误，按照“劳务报酬所得”征税。选项 B 正确，属于免征个人所得税项目。选项 C 错误，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，取得的股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额按照“股息、红利所得”计征个人所得税。选项 D 错误，属于因任职、受雇而取得的所得，应按照“工资、薪金所得”征税。

19. 【答案】C

【答案解析】选项 A 错误，个体工商户生产经营活动中，应当分别核算生产经营费用和个人、家庭费用；对于生产经营与个人、家庭生活混用难以分清的费用，其 40% 视为与生产经营有关费用，准予扣除；全部的家庭生活支出，不得税前扣除。选项 B 错误，直接捐赠支出，不得税前扣除。选项 D 错误，个体工商户代其从业人员或者他人负担的税款，不得税前扣除。

20. 【答案】D

【答案解析】选项 D 正确，个人因从事彩票代销业务而取得的所得，应按照“经营所得”项目计征个人所得税。

21. 【答案】C

【答案解析】选项 C 正确，经济合作与发展组织发布了《金融账户涉税信息自动交换标准》。

22. 【答案】A

【答案解析】选项 A 正确，为了解决个人最终居民身份的归属，协定进一步规定了以下确定标准，需特别注意的是，这些标准的使用是有先后顺序的，只有当使用前一标准无法解决问题时，才使用后一标准。这些标准依次为：（1）永久性住所；（2）重要利益中心；（3）习惯性居处；（4）国籍。当采用上述标准依次判断仍然无法确定其身份时，可由缔约国双方主管当局按照协定规定的相互协商程序协商解决。

23. 【答案】B

【答案解析】选项 A 错误，税务机关不予批准的延期纳税，从缴纳税款期限届满次日起加收滞纳金；经批准的延期纳税，在批准的延期期限内免于加收滞纳金。选项 B 正确，同一笔税款不得滚动审批。选项 CD 错误，纳税人因特殊困难不能按期缴纳税款的，经省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局批准，可延期缴纳税款，但最长不得超过 3 个月。

24. 【答案】A

【答案解析】选项 A 正确，加收滞纳金属于广义上的“征税问题”。按规定因征税问题引起的争议，必须采用复议前置的方式，先必经行政复议，才能再向法院诉讼。选项 B、C、D 错误，除了广义上的“征税行为”之外，其他的行政处罚、税收保全措施及税收强制执行等措施，当可以或议或诉，即可选择适用复议或诉讼程序。

二、多项选择题（本题型共 14 小题，每小题 1.5 分，共 21 分。每小题均有多个正确答案，请从每小题的备选答案中选出你认为正确的答案，用鼠标点击相应的选项。每小题所有答案选择正确的得分，不答、错答、漏答均不得分。）

1. 【答案】ABCD

【答案解析】选项 A 正确。选项 B 正确，税收效率原则包括两个方面：一是指经济效率，二是指行政效率。前者要求税法的制定要有利于资源的有效配置和经济体制的有效运行，后者要求提高税收行政效率，节约税收征管成本；税法的制定要求有利于节约税收征管成本这属于税收效率中的行政效率。选项 C 正确，税收公平原则的含义是禁止对特定纳税人给予歧视性待遇，也禁止在没有正当理由的情况下给予特定纳税人特别优惠。选项 D 正确，法律优位原则明确了税收法律的效力高于税收行政法规的效力，还可进一步推论为税收行政法规的效力优于税收部门规章的效力。

2. 【答案】ABC

【答案解析】增值税一般纳税人提供的装卸搬运服务（选项 A 正确）、文化体育服务（选项 B 正确）、公共交通运输服务（选项 C 正确），可以选择适用简易计税方法计税。

3. 【答案】AC

【答案解析】自产应税消费品用于其他方面的，包括用于赠送（选项 A 正确）、用于内部非生产部门、在建工程、行政机构（选项 C 正确），应视同销售，于移送使用时纳税。纳税人自产自用的应税消费品，用于连续生产应税消费品的，不纳税。选项 BD 中，将烟丝用于连续生产的卷烟属于应税消费品，生物柴油也属于应税消费品，所以选项 BD 不征收消费税，待最终生产出最终的应税消费品销售时再征收消费税。

4. 【答案】AB

【答案解析】选项 AB 正确。选项 C 错误，城市维护建设税的纳税期限分别与增值税、消费税的纳税期限一致。根据增值税法和消费税法的规定，增值税、消费税的纳税期限分别为 1 日、3 日、5 日、10 日、15 日或者 1 个月，具体由主管税务机关根据纳税人应纳税额大小分别核定。选项 D 错误，在中华人民共和国境内缴纳增值税、消费税的个人也为城市维护建设税的纳税人，应当依照规定缴纳城市维护建设税。

5. 【答案】ACD

【答案解析】购买跨境电子商务零售进口商品的个人为纳税义务人。电子商务企业（选项 D 正确）、电子商务交易平台企业（选项 C 正确）或物流企业（选项 A 正确）可作为代收代缴义务人。

6. 【答案】AB

【答案解析】选项 AB 正确。选项 C 错误，新征用的耕地，自批准征用之日起满 1 年时开始缴纳城镇土地使用税，而非 6 个月。选项 D 错误，出租、出借房产的，自交付房产之次月起缴纳城镇土地使用税，而非合同约定应付租金的日期次月。

7. 【答案】ABD

【答案解析】选项 A 正确，以实物交换取得的房屋权属，视同房屋买卖，按房屋现值缴纳契税。选项 B 正确，没有相关的免税规定，该企业作为产权承受方应照常纳税。选项 C 错误，法定继承免征契税。选项 D 正确，以获奖方式承受土地、房屋权属分别按照土地使用权转让、房屋赠与缴纳契税。

8. 【答案】ACD

【答案解析】选项 ACD 均属于产权转移书据。产权转移书据包括财产所有权和版权（选项 C）、商标专用权、专利权、专有技术使用权等转移书据和专利实施许可合同、土地使用权出让合同（选项 A）、土地使用权转让合同（选项 D）、商品房销售合同等权利转移合同。

选项 B 错误，非专利技术转让合同应属于技术合同。

9. 【答案】

【答案解析】长期待摊费用，是指企业发生的应在 1 个年度以上或几个年度进行摊销的费用。在计算应纳税所得额时，企业发生的下列支出作为长期待摊费用，按照规定摊销的，准予扣除：（1）已足额提取折旧的固定资产的改建支出（选项 C 正确）；（2）租入固定资产的改建支出（选项 B 正确）；（3）固定资产的大修理支出（选项 A 正确）；（4）其他应当作为长期待摊费用的支出。此外，还要提示大家的是，企业的固定资产修理支出可在发生当期直接扣除；企业的固定资产改良支出，如果有关固定资产尚未提足折旧，可增加固定资产价值；如有关固定资产已提足折旧，可作为长期待摊费用，在规定的期间内平均摊销。

10. 【答案】ACD

【答案解析】企业重组一般性税务处理办法下，企业股权收购、资产收购重组交易，相关交易应按以下规定处理：

- （1）被收购方应确认股权、资产转让所得或损失（选项 A 正确）；
- （2）收购方取得股权或资产的计税基础应以公允价值为基础确定（选项 C 正确）；
- （3）被收购企业的相关所得税事项原则上保持不变（选项 D 正确）。

11. 【答案】BCD

【答案解析】本题目原题知识点已不适用。此题目为按照 2019 年新个人所得税法修改后的题目。按照个人所得税法的规定，只有居民个人取得综合所得时，才适用于“专项附加扣除”。选项 A 错误，该外国人在我国境内无住所，居住累计不满 183 天，属于我国个人所得税的非居民个人，不适用于专项附加扣除。选项 B 正确，属于我国居民个人。选项 C 正确，虽然在我国境内无住所，但在我国境内累计居住满 183 天，属于我国居民个人。选项 D 正确，该中国公民在我国境内有住所，所以直接可以判定为我国居民个人。

12. 【答案】

【答案解析】本题目选项 ABCD 均属于教材原文说法，均为正确说法。

13. 【答案】 ABCD

【答案解析】选项 ABCD 正确，根据《征管法》规定，纳税申报的对象为纳税人和扣缴义务人；纳税人在纳税期内没有应纳税款的，也应当按照规定办理纳税申报。纳税人享受减税、免税待遇的，在减税、免税期间应当按照规定办理纳税申报。

14. 【答案】 ACD

【答案解析】选项 ACD 正确，现行税务行政处罚主要有：（1）罚款（选项 A）；（2）没收财物和违法所得（选项 C）；（3）停止出口退税权（选项 D）；（4）其他行政处罚。

三、计算问答题（本题型共 4 小题 24 分。其中一道小题可以选用中文或英文解答，请仔细阅读答题要求。如使用英文解答，须全部使用英文，答题正确的，增加 5 分。本题型最高得分为 29 分。涉及计算的，要求列出计算步骤。）

1. 【答案解析】

（1）委托加工应税消费品，由委托方提供原材料和主要材料的，受托方应依法代收代缴消费税。首先应按照受托方的同类消费品平均售价计算消费税。但本题目中乙厂无同类烟火售价，则按照组成计税价格计算应代收代缴的消费税。

应代收代缴的消费税=  $(37.5+5) \div (1-15\%) \times 15\% = 50 \times 15\% = 7.5$ （万元）

（2）委托加工收回的应税消费品，已由受托方代收代缴了消费税，委托方收回后直接对外销售，如果以不高于受托方代收代缴消费税计税价格的金额出售的，不再缴纳消费税；如果以高于受托方代收代缴消费税计税价格的金额对外出售，需要正常计算消费税，同时受托方已代收代缴的消费税准予扣除。

受托方代收代缴消费税的计税依据=  $(37.5+5) \div (1-15\%) = 50$ （万元）

销售了 60%，取得销售收入为 38 万元，高于受托方的计税价格（ $50 \times 60\% = 30$  万元），应正常计算缴纳消费税，同时扣除已代收代缴消费税的 60% 部分。

应纳消费税=  $38 \times 15\% - 7.5 \times 60\% = 1.2$ （万元）

（3）将自产的 A 型焰火赠送给客户，应视同销售，计算消费税。首先应按照同类消费品的平均销售价格（出售 80% 取得的 36 万元销售额）

赠送的焰火消费税的计税依据=  $36 \div 80\% \times 20\% = 9$ （万元）

（4）委托加工收回的应税消费品，用于连续生产应税消费品的，凡在符合条件的范围内，允许按照当期生产领用数量抵扣已经缴纳的消费税。鞭炮、烟火符合准予扣除的范围。

当期准予扣除的消费税税款=  $7.5 \times 40\% = 3$ （万元）

（5）纳税人采取分期收款结算方式的，消费税纳税义务发生时间为书面合同约定的收款日期的当天。

业务（3）中 6 月份合同约定收款 70%。应纳消费税=  $36 \times 70\% \times 15\% = 3.78$ （万元）。

同时,还有当月赠送客户的部分应视同销售,于移送时纳税。赠送客户的应纳消费税=9×15%=1.35(万元)。当月准予扣除的消费税额已经在(4)中计算出来。

6月应纳消费税=3.78+1.35-3=2.13(万元)

## 2. 【答案解析】

(1) 由于资源税仅对在中国境内开采或生产应税产品的单位和个人征收,因此该石化公司进口原油无须缴纳资源税。

(2) 虽然根据最新的资源税法,资源税的计税依据为销售应税产品向购买方收取的全部价款。但根据2021年教材中的例题,价外费用例如延期付款利息、包装费,仍然计入到应税销售额中计算缴纳了资源税。所以本题目仍然按照2021年教材例题进行处理。

应缴纳的资源税=(2 260+2.26+1.13)÷(1+13%)×10%=200.3(万元)

(3) 汽油属于资源税非应税产品。纳税人既有对外销售应税产品,又有将应税产品用于除连续生产应税产品以外的其他方面的(包括用于非生产项目和非应税产品),则自用的这部分应税产品按纳税人对外销售应税产品的平均价格计算销售额征收资源税。平均价格=2 260÷(1+13%)÷5 000=0.4(万元/吨)。

应纳资源税=0.4×2 000×10%=80(万元)

(4) 该石化公司当月应纳资源税合计=200.3+80=280.3(万元)

## 3. 【答案解析】

(1) 房地产开发成本包括土地征用及拆迁补偿费(包括土地征用费、耕地占用税等)、前期工程费、建筑安装工程费、基础设施费、公共配套设施费、开发间接费用等。

(2)

① 纳税人能够按转让房地产项目计算分摊利息支出并能提供金融机构贷款证明的:允许扣除的房地产开发费用=利息+(取得土地使用权所支付的金额+房地产开发成本)×5%以内。

② 纳税人不能按转让房地产项目计算分摊利息支出或不能提供金融机构贷款证明的(包含全部使用自有资金没有利息支出的情况):允许扣除的房地产开发费用=(取得土地使用权所支付的金额+房地产开发成本)×10%以内。

(3) 取得土地使用权所支付的金额包括地价款和取得土地使用权时按国家规定缴纳的有关费用,包括取得土地使用权所缴纳的契税。本题目中对受让面积50%的土地进行了一期开发,对于分期开发的项目,以分期项目为单位清算。所以允许扣除的取得土地使用权所支付的金额,应按照开发面积的50%分摊到本期开发的项目中。

清算土地增值税时允许扣除的土地使用权支付金额=17 760×(1+5%)×50%=9 324(万元)

(4) 允许扣除的项目包括:计算出的取得土地使用权所支付的金额;房地产开发费用=600+(9 324+6 000)×5%=1 366.2(万元);房地产开发企业的加计扣除项目=(9 324+6 000)×20%=3 064.8(万元)。

扣除项目金额合计数=9 324+6 000+1 366.2+290+3 064.8=20 045(万元)



(5) 增值额=31 000-20 045=10 955 (万元)

增值率=增值额/扣除项目金额=10 955/20 045×100%=54.65%，适用税率为 40%、速算扣除系数为 5%。

应纳土地增值税=10 955×40%-20 045×5%=3 379.75 (万元)

#### 4. 【答案解析】

(1) 不需要缴纳个人所得税。个人因与用人单位解除劳动合同而取得的一次性补偿收入在当地上年职工平均工资 3 倍数额以内的部分，免征个人所得税；超过 3 倍数额的部分，不并入当年综合所得，单独适用综合所得税率表计算纳税。

当地上年职工平均工资的 3 倍=36 000×3=108 000 (元)，因解除劳动合同取得的一次补偿收入为 106 000 元，所以免交个人所得税。

此外，个人领取一次性补偿收入时按照国家和地方政府规定的比例实际缴纳的住房公积金、医疗保险费、基本养老保险费、失业保险费，可以在计征其一次性补偿收入的个人所得税时予以扣除。

(2) 个体工商户业主本人的工资不得税前扣除，所以李某工资每月应加回到经营所得中。

经营所得应纳税所得额=85 000+6 000×12=157 000 (元)

经营所得应纳个人所得税=157 000×20%-10 500=20 900 (元)

(3) 李某转租住房向房屋出租方支付的租金可以在税前扣除。取得转租收入的个人向出租方支付的租金能提供房屋租赁合同和合法的支付凭据的，向出租方支付的租金可以税前扣除。个人将承租房屋转租取得的租金收入也按照财产租赁所得征税，扣除税费按次序包括：①财产租赁过程中缴纳的税费；②向出租方支付的租金；③由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费；④税法规定的法定扣除（800 元或 20%）。

(4) 李某取得转租收入 3 月应纳个人所得税=(3 000-2 000-800)×10%=20 (元)。

(5) 李某取得劳务报酬所得，属于同一事项连续收入的，以一个月内取得的收入为一次。

李某取得课酬支付方应预扣预缴的个人所得税=6 000×4×(1-20%)×20%=3 840 (元)

(6) 李某取得综合所得只有劳务报酬一项。综合所得收入=6 000×4×(1-20%)=19 200 (元)，不足 6 万元。应纳税额=0

李某应申请退税 3 840 (元)。

#### 四、综合题（本题型共 2 小题 31 分。涉及计算的，要求列出计算步骤。）

##### 1. 【答案解析】

(1) 保本理财产品的投资收益，属于贷款服务。

金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的差额为销售额。

业务 (1) 的销项税额=106÷(1+6%)×6%+(63.6-53)÷(1+6%)×6%=6.6 (万元)。

(2) 属于“统借统还”。统借统还业务中，企业集团或企业集团中的核心企业以及集团所属财务公司按不高于支付给金融机构的借款利率水平或者支付的债券票面利率水平，向企业集团或集团内下属单位收取的利息，可以免征增值税。

(3) 业务(2)的进项税额为0。纳税人接受贷款服务向贷款方支付的与该笔贷款直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用,其进项税额不得从销项税额中抵扣。

应确认的进项税额=0

(4) 业务(3)向国外公司支付设计费,属于现代服务,购买方应按6%税率代扣代缴增值税。题目中给出600万为不含税金额,直接乘税率即可。

应代扣代缴的增值税额=600×6%=36(万元)

(5)

设计费可抵扣的进项税额=36(万元)

施工服务费可抵扣的进项税额=1 000×9%=90(万元)

可抵扣的进项税额合计=36+90=126(万元)

(6) 截至2020年12月31日的写字楼项目的增值税税负测算过程为销售额=(全部价款和价外费用-当期按比例允许扣除的土地价款)÷(1+9%)

当期允许扣除的土地价款=(当期销售房地产项目建筑面积÷房地产项目可供销售建筑面积)×土地价款总额

不含增值税销售额=(11.1-2.22×4.5÷9)÷(1+9%)=9.17(亿元)

销项税额=9.17×9%=0.83(亿元)

建筑安装适用9%的税率,设计及测绘费属于现代服务业,适用6%的税率。

进项税额=5×9%+1×6%=0.51(亿元)

增值税应纳税额=0.83-0.51=0.32(亿元)

增值税税负率为增值税应纳税额除以应税销售额(不含税)=0.32÷9.17=3.49%

(7) 将外购的货物用于对外无偿赠送,属于视同销售的情形。同时进项税额可以抵扣。

视同销售的销项税额=2 000×5.65÷(1+13%)×13%÷10 000=0.13(万元)

可以抵扣的进项税额=1×13%=0.13(万元)

(8) 房地产开发企业在异地(不同一县、市的)销售按照简易计税办法计算的住宅老项目,采取预收款方式销售自行开发的房地产项目,应在收到预收款时按照3%预征率在项目所在地预缴增值税。

在住宅老项目所在地预缴的增值税税额=8 400÷(1+5%)×3%=240(万元)

(9) 对于会议系统设备的增值税处理方法不正确。购进的固定资产兼用于一般计税方法计税项目、简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的,进项税额可以全额抵扣,不需要作进项税额转出处理。

## 2. 【答案解析】

(1) 该闲置生产车间应补缴城镇土地使用税=1 000×30÷10 000=3(万元)

闲置生产车间房产税应从价计征,房产原值不允许扣减折旧。当地规定的扣除比例为20%。

应补缴房产税=650×(1-20%)×1.2%=6.24(万元)

(2) 营改增之后契税的计税依据应按照转让合同上的不含税价款确定。

应缴纳的契税=2 200×4%=88 (万元)

(3) 首先, (1) (2) 中计算的未缴纳的城镇土地使用税和房产税应该作为税金及附加, 调减会计利润。

其次, 根据会计规定, 固定资产当月购入, 次月开始集体折旧。故本题目中的 12 月份折旧 20 万属于会计核算错误, 需要首先调整企业的会计利润。

2019 年度该企业的利润总额=2 600-3-6.24+20=2 610.76 (万元)

(4) 企业通过公益性社会组织或者县级 (含县级) 以上人民政府及其组成部门和直属机构, 用于目标脱贫地区的捐赠支出, 允许据实扣除。所以无需进行纳税调整。

(5) 职工福利费、工会经费、职工教育经费的扣除限额分别为实发工资薪金总额的 14%、2%、8%。

职工福利费应纳税调增=920-5 600×14%=136 (万元)

工会经费应纳税调增=120-5 600×2%=8 (万元)

教育经费实发金额未超过扣除限额, 无需调整。

(6) 广告和业务宣传费的扣除限额为销售 (营业) 收入的 15%。销售 (营业) 收入=主营业务收入+其他业务收入+视同销售收入。

本题目中无有视同销售收入。所以销售 (营业) 收入=68 000+6 000=74 000 (万元)。

广告费应纳税调增=11 300-74 000×15%=200 (万元)

业务招待费扣除标准

限额 1=660×60%=396 (万元)

限额 2=74 000×5‰=370 (万元)

业务招待费扣除限额取孰低, 为 370 (万元)

业务招待费应纳税调增=660-370=290 (万元)

(7) 非金融企业向非金融企业借款的利息支出, 不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分可据实扣除, 超过部分不许扣除。

按照金融机构同期同类借款利率计算的允许扣除的利息支出金额=3 200×6%÷2=96 (万元)。

财务费用应纳税调增=130-96=34 (万元)

(8) 研发费用允许按照实际发生金额的 75%加计扣除。

研发费用应纳税调减=460×75%=345 (万元)

(9) 国债利息收入、居民企业直接投资于居民企业分得的股息、红利收入为免税收入。

国债利息收入应纳税调减 70 万元

从居民企业分得的股息红利所得应纳税调减 150 万元。

(10) 居民企业转让技术取得的所得, 不超过 500 万元的部分, 免税; 超过 500 万元的部分, 减半征收企业所得税。

技术转让所得=2 300-1 400=900 (万元)

技术转让所得应缴纳的企业所得税=(900-500) ×25%×50%=50 (万元)

（11）第（10）中间的是技术转让所得应缴纳的企业所得税。还需要计算技术转让所得应进行的纳税调减  
 $=500+(900-500)\times 50\%=700$ （万元）。

该企业 2019 年全年应纳税所得额 $=2\ 610.76+136+8+200+290+34-345-70-150-700=2\ 013.76$ （万元）

应纳企业所得税额 $=2\ 013.76\times 25\%=503.44$ （万元）

该企业已预缴税款 240 万元。故应补缴税款 $=503.44-240=263.44$ （万元）